



**RESIDENCE 51 RUE D'ITALIE
- 13100 AIX EN PROVENCE**

PROCES VERBAL

**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPECIALE
Du lundi 29 août 2016**

Le **lundi 29 août 2016 à 18h00**, les copropriétaires de la résidence **51 RUE D'ITALIE - 13100 AIX EN PROVENCE** se sont réunis dans les locaux de **CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE 25 AVENUE VICTOR HUGO 13100 AIX EN PROVENCE** en assemblée générale **SPECIALE** sur convocation du syndic SOLARI IMMOBILIER, qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le **02/08/2016**

Le cabinet **SOLARI IMMOBILIER** est représenté par **MME PETIT**.

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que **4 copropriétaires sur 8** sont présents ou valablement représentés et représentent **574 tantièmes / 1000 tantièmes**.

Madame ALBERT MARIE-CHRISTINE (105) représentant Madame ALBERT HELENE (250) - Madame CHAMBON (104) - Monsieur PENNETIER ROLAND (115) -

Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés :

M. ou Mme CHAUDRON (115), M. ou Mme GRIMALDI PIERRE (132), Madame LECUREUIL-SOISSONG (129), Madame TARRIT CATHERINE (50),

représentant 426 tantièmes / 1000 tantièmes étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défaillants aux différents votes.

RESOLUTION N°01: Désignation du Président de Séance. Article 24

Est élu au poste de Président de séance : **M. PENNETIER**

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 4 copropriétaire(s)-représentant 574 tantièmes / 574 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 574 tantièmes / 574 tantièmes.**

RESOLUTION N°02: Désignation d'un ou plusieurs scrutateur(s), (D, n°67-223, 17 mars 1967, article 15) Article 24

Est élue scrutateur : **Mme ALBERT.**

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 574 tantièmes / 574 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 574 tantièmes / 574 tantièmes.**

RESOLUTION N°03: Election du secrétaire de séance. (D,n°67-223, 17 mars 1967, article15). Article 24

Est élu secrétaire de séance : **Mme PETIT- SOLARI IMMOBILIER**

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 574 tantièmes / 574 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 574 tantièmes / 574 tantièmes.**

Arrivent en cours de résolution : TARRIT CATHERINE (50) (18:10:00) -

RESOLUTION N°04: Approbation des comptes. Article 24

Les comptes ont été contrôlés par Mme ALBERT.

L'Assemblée Générale, ayant pris connaissance des états comptables joints à la convocation et des observations du Conseil Syndical, approuve les comptes présentés par le syndic au titre de l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016 tant en ce qui concerne les charges qu'en ce qui concerne la répartition qui en a été faite.

Etant précisé que le solde de régularisation des charges de l'exercice devient immédiatement exigible pour tous les copropriétaires et ce, à compter du jour de la tenue de la présente Assemblée Générale.

Le cas échéant : Cette approbation est assortie des réserves suivantes : Néant.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

RESOLUTION N°05: Quitus à donner au Syndic pour sa gestion de l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016. Article 24

L'Assemblée Générale donne au Syndic quitus plein et entier de sa gestion pour l'exercice arrêté au 31/03/2016.

Le cas échéant : cette approbation est assortie des réserves suivantes : Néant.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

RESOLUTION N°06: Nomination du cabinet CITYA SAINTE VICTOIRE, syndic professionnel Article 25 ou à défaut Article 25-1.

Le cabinet SOLARI IMMOBILIER arrête la gestion de syndic de copropriété.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré nomme le cabinet CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE en qualité de Syndic, carte professionnelle gestion immobilière N°1310 2015 000 002 602, délivrée par la CCI MARSEILLE PROVENCE, caisse de garantie GALIAN, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours ou celle convoquée en application de l'article 25-1, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, statuant aux conditions de majorité simple.

L'Assemblée Générale se tiendra, à la diligence du Syndic dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture des comptes 2016 présentés.

La mission, les honoraires et les modalités de gestions du Syndic sont fixés par le contrat de Syndic joint à la convocation de la présente Assemblée.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°07: Budget prévisionnel 2017-2018 Article 24

L'Assemblée Générale, après avoir débattu approuve le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018 pour un montant de toutes natures confondues de 7 705 € .

Elle reconnaît que les projets étaient joints à la convocation.

Ce budget sera appelé par appels de fonds trimestriels de 25% conformément au décret du 27 mai 2004.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.

RESOLUTION N°08: Dispense d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé (loi du 31/12/1985 modifiée par la loi du 24 mars 2014). Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale, informée des dispositions de l'article 18 II alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, constate que le syndicat des copropriétaires est composé au maximum de 15 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que le syndic remplit les conditions prévues par la loi N°70-9 du 2 janvier 1970.

En conséquence et après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide de dispenser le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et l'autorise à déposer les sommes ou valeurs reçues sur le compte du cabinet ouvert à cet effet, mais avec création d'un sous-compte auprès de la BPVF pour la copropriété permettant de refléter les mouvements de trésorerie et de faciliter l'appréciation de leur situation financière, sans pour autant impliquer les contraintes de gestion des paiements liés à un compte séparé par immeuble.

Afin de satisfaire aux dispositions contenues dans l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale fixe la dispense pour la durée du contrat de mandat de syndic.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°09: Décision du syndicat des copropriétaires de souscrire une assurance Responsabilité civile. (Au cas où l'assurance Multirisque immeuble ne prévoit pas l'assurance Responsabilité civile du syndicat). Article 24

Le syndic expose au syndicat ses obligations relatives à la souscription d'une assurance responsabilité civile. Cette obligation est contenue dans l'article 9-1 de la loi du 10/07/1965 modifiée par la loi ALUR du 24/03/2014.

Suivant l'appel d'offre conduit par le syndic et joint à la présente convocation conformément à l'article 11 du décret du 17/03/1967, le syndicat décide de retenir la proposition de CITYA ASSURANCE.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

RESOLUTION N°10: Détermination par l'Assemblée Générale du montant des marchés et contrats, à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'Assemblée Générale après avoir délibéré ; décide de fixer à 500 € TTC, le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

RESOLUTION N°11: Détermination par l'Assemblée Générale du montant des marchés et contrats, à partir duquel une mise en concurrence des entreprises est rendue obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'Assemblée Générale après avoir délibéré ; décide de fixer à 500 € TTC, le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence des entreprises est rendue obligatoire.

Abstentions : NEANT

Votes contre : NEANT

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

RESOLUTION N°12: Modalité de la consultation des comptes et des pièces justificatives de charges. (article 2 de la loi du 31/12/85). Article 24

L'Assemblée Générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et les pièces justificatives des charges, entre la convocation et la tenue de l'Assemblée Générale au jour et heure de leur convenance en ayant pris soin de prendre rendez-vous au préalable.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

RESOLUTION N°13: Acceptation des clauses d'aggravations des charges. Article 24

Tous les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires, par le fait, la faute ou la négligence d'un copropriétaire ou de l'une des personnes résidant sous son toit, lui seront imputés de plein droit.
En particulier, l'Assemblée des Copropriétaires, décide expressément de lui faire supporter tous les frais liés au recouvrement des charges dont il serait redevable et, notamment ceux portés au contrat de Syndic.
L'Assemblée Générale accepte de faire supporter tous les frais liés au recouvrement des charges, dont le copropriétaire défaillant serait redevable.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

RESOLUTION N°14: Information Loi ALUR : Assurance responsabilité Civile.

Afin de prévenir la dégradation des copropriétés, la loi ALUR introduit à l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 215-1 du code des assurances et suivants l'obligation pour chaque copropriétaire de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre soit comme copropriétaire occupant, soit comme copropriétaire non-occupant.

S'agissant désormais d'une assurance obligatoire, et en cas de refus par une compagnie d'assurance de couvrir un copropriétaire à titre particulier, le copropriétaire peut saisir le Bureau Central de Tarification (BCT).

Le BCT fixe dès lors le montant de la prime moyennant laquelle la compagnie d'assurance devra couvrir le copropriétaire demandeur. Le BCT peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

La même obligation d'assurance en Responsabilité Civile pèse sur le syndicat des copropriétaires.

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote.

RESOLUTION N°15: Vote pour la mise en place d'un fonds de travaux Article 25 ou à défaut Article 25-1.

Sur la base de l'article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, il est créé un fonds travaux pour financer les travaux de l'article 14-2 de la loi de 1965 ainsi que les travaux d'amélioration (articles 25, 26 ou 30) qui seront votés par l'Assemblée Générale.

Ce fonds sera abondé chaque année à hauteur de 385 euros (soient 96,25 euros par trimestre) ;

OU 5 % du montant du budget des charges communes générales.

Il sera appelé chaque trimestre à partir du 01/04/2017 sur la base de la grille des charges communes générales.

Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds seront déposées par le

syndic sur un compte de placement sécurisé au profit du syndicat des copropriétaires. Le contrat d'ouverture de ce compte devra prévoir que les fonds ne seront débloqués par l'établissement bancaire qu'au vu de la production d'un procès-verbal certifié conforme d'assemblée générale. En ce qui concerne les frais liés à ce compte, le syndic ne pourra répercuter que le surcoût de prime qu'il devra justifier, sauf si sa caisse de garantie a accepté de ne pas intégrer ces fonds sécurisés dans le calcul des fonds détenus ; dans ce cas, le syndic ne devra pas répercuter de surcoût au titre de la garantie des fonds détenus.

Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds seront acquises aux lots. En cas de vente, le syndic devra informer le notaire de l'existence de ce fonds, le vendeur faisant son affaire de l'information à l'acheteur dès la promesse de vente ou acte équivalent, à charge pour le vendeur de majorer le prix de vente en conséquence.

En cas de paiements partiels des appels de charges et de quotes-parts du fonds travaux, le syndic devra affecter prioritairement au fonds travaux les sommes versées par le copropriétaire.

L'Assemblée Générale, après avoir débattu, accepte la mise en place d'un fonds de travaux, selon les conditions ci-dessus.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

RESOLUTION N°16: Election du Conseil Syndical / élection du Président du Conseil Syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical :

* Membres : Mme ALBERT MC, Mme CHAMBON, M. PENNETIER

Le Conseil Syndical désigne en qualité de Président du Conseil Syndical : Mme ALBERT MC.

Abstentions : NEANT.

Votes contre : NEANT.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

RESOLUTION N°17: Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote :

- Devis traitement rats et cafards,
- Devis peinture + rabat porte d'entrée,
- Fuite sur verrière à vérifier. Faire demande de devis,
- Demander aux propriétaires non occupants de noter le nom de leurs locataires sur les boîtes aux lettres.

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE

Gérant,

Thierry HUGONNET



CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE

Gestionnaire Copropriété,

Julien NAPPO



PROCES VERBAL CONFORME A LA MINUTE SIGNEE EN FIN DE SEANCE PAR LE PRESIDENT, LE SCRUTATEUR ET LE SECRETAIRE.

DISPOSITIONS LEGALES :

- Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale.
- Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 – article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1^{ère} phrase du présent alinéa ".
- Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble.